

[PRISM 시드] 공공질서 및 안전 — 대검찰청

기관: 대검찰청 담당부서: 법무부 검찰국 발간일자: 2023 - 10 - 12 분류: C

— 아 래 —

- o 안전: 미국, 독일, 일본의 압수 및 수색 절차에 관한 연구
- o 개요: 본 문서는 해외의 압수 및 수색 절차를 분석하여, 자유형 집행을 목표로 하는 압수 및 수색과 관련된 별도의 권한이 존재하는지 여부를 조사하고자 한다. 이를 통해 형 집행을 위한 압수 및 수색의 도입 필요성과 그 방안을 모색하는 데 기여하고자 한다.
- o 1. 미국의 압수 및 수색 절차
 - o - 제정법 및 판례를 기반으로 한 압수 및 수색의 일반적인 원칙
 - o - 형사 사건에서의 적용 및 행동 지침
- o 2. 독일의 압수 및 수색 절차
 - o - 법률(예: 독일 형사소송법)에서 규정하는 절차
 - o - 형 집행 관련 구체적인 조항 분석
- o 3. 일본의 압수 및 수색 절차
 - o - 일본 형소법에 따른 절차 및 규제
 - o - 형 집행과의 연관성 검토
- o 결론: 각국의 압수 및 수색 절차를 통해 얻은 교훈을 바탕으로, 대한민국에서도 형 집행 목적의 압수 및 수색 제도의 도입 필요성이 인정되며, 이를 위한 적합한 방안을 제시함으로써 형사사법체계의 발전에 기여할 수 있을 것이다.

끝.

대외비